

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지 관련 주요법령(1)

Key Points

Q

다음 중 자금세탁방지제도에 대한 기본적인 내용을 규정하고 있는 법규를 고르시오?

- ① 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명법)
- ② 자본시장과 금융투자업에 대한 법률(자본시장법)
- ③ 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (특정금융정보법)
- ④ 가상자산이용자 보호법

A

③ 번

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한
법률(특정금융정보법)은 자금세탁방지제도에
대한 기본적인 내용을 규정하고 있다.

학습목표 TODAY'S GOAL

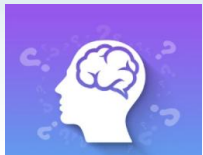
- » 자금세탁방지 관련법의 제정과 법규 체계에 대하여 설명할 수 있다.
- » 특정금융거래보고법과 그 관련 규정들에 대해 설명할 수 있다.
- » 범죄수익은닉규제법에 대하여 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 자금세탁방지 관련법규의 제정 연혁 및 금융실명법과의 차이
- » 특정금융거래보고법 및 관련 규정의 주요내용
- » 범죄수익은닉규제법의 주요내용





AML 상식 타임

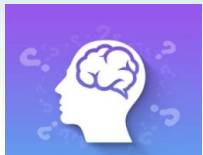


“싱가폴 사상 최대 자금세탁 사건”

“3조 원대 싱가포르 자금세탁 사건”은 2023년 8월 적발된, 약 30억 싱가포르 달러(한화 3조 원대) 규모의 자산이 연루된 싱가포르 역사상 최대 자금 세탁 사건임. 주범 일당(중국계 범죄 네트워크)은 불법 온라인 도박, 사기, 불법 외 환거래 등 해외에서 발생한 범죄수익을 싱가포르로 반입한 뒤, 싱가포르 은행 계좌, 법인, 패밀리오피스, 부동산·명품·고급 자동차 등 실물 자산을 통해 자금을 세탁한 것으로 파악됨.

싱가포르는 2023년 대규모 동시 압수수색과 10명 일당 체포, 이후 2024~2025년 유죄 판결과 금융회사 제재로 이어가는 강경 대응을 취하였음. 자금 세탁 사건의 핵심 피의자는 총 10명으로, 모두 중국 푸젠 출신이지만 사건 당시 사용하던 법적 국적은 중국·캄보디아·키프로스·터키·바누아투 등으로 다양한 것으로 확인됨

<참조 : 동아일보>



AML 상식 타임

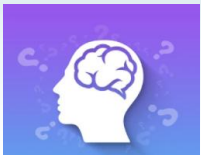


이들은 캄보디아·바누아투 등 제3국 여권, 위조·허위 문서, 복수 국적·거주지 활용, 다수 법인과 계좌 분산 등 복합적인 은닉·레이어링 기법이 동원되었고, 일부는 싱가포르의 패밀리오피스 세제 혜택까지 이용한 것으로 드러남. 이들은 고액자산가·투자이민·기여입국 프로그램을 악용한 전형적인 “국적·여권 기반 레이어링” 사례로, KYC에서 ‘출생지-현재 국적-여권’ 간 불일치가 중요한 “위험 신호”가 존재함을 보여줌

또한, 싱글 패밀리오피스(SFO) 6곳이 범죄 관련자들의 소유로 밝혀지면서, MAS는 해당 SFO의 세제 혜택을 박탈하고, 패밀리오피스·고액자산가 대상 CDD 강화, 부동산·귀금속·명품 딜러 등 비금융 부문에 대한 AML 규제 강화를 추진하고 있음

싱가포르 통화청(MAS)은 이 사건과 연계된 국내외 은행·금융사 9곳에 대해 총 2,745만 싱가포르 달러 규모의 과징금을 부과하며, 고객확인(CDD)·거래 모니터링 미흡, 고위험 고객 수용·유지 과정의 통제 실패 등을 지적함

<참조 : 동아일보>



AML 상식 타임



압수품에는 루이비통·에르메스·디올·샤넬 등의 명품 가방 약 50점과 파텍필립·리차드밀 등의 고급 시계 최소 14점이 포함되었음.



기존에도 싱가포르 당국은 압수 자산 매각을 시작했으며, 부동산 54채, 차량 33대, 골프클럽 회원권 11개를 매각해 국고에 편입함.

<참조 : 동아일보>



01

자금세탁방지 관련법 체계 및 제정 배경

제정 배경

2000년

외환자유화 조치에 따른
규제를 위하여
자금세탁방지를 위한 법률
제정에 대한 논의 재기

2001년 미국의 9.11 테러 이후

국제사회에서 자금세탁방지
제도를 위한 법규가 제정
되지 않은 국가에 대한
규제 강화

2001년

‘특정금융정보법’ 및
‘범죄수익은닉규제법’
제정

변화 연혁

최초 **특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법**

의심거래보고(STR)제도를 중심으로 법 제정

법 개정

고액현금거래보고(CTR) 제도와 고객확인 의무(CDD) 등을 도입

2008년 테러자금조달의 억제를 위한 국제협약을
이행하기 위한 목적

법 제정

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한
자금조달행위의 금지에 관한 법률(테러자금조달금지법)

1 자금세탁방지 제도 VS 금융실명법의 차이점

고객확인제도와 금융실명법의 차이점

고객확인 의무	구분	금융실명확인 의무
특정금융정보법	근거법률	금융실명법(제3조)
자금세탁 등 불법행위 예방	목적	경제정의 실현
모든 금융거래	적용범위	은행업 수신·환업무, 증권업
계좌 개설/ 일회성 금융거래시	확인시기	계좌 개설 & 1백만 원 초과 송금 시
거래자의 신원, 실제 당사자 여부, 금융거래 목적 등	확인사항	거래자의 실지명의
벌금, 과태료 부과	위반시 조치	벌금, 과태료 부과

자금세탁방지 관련법의 구조

특정 금융거래정보의 보고 및 이용
등에 관한 법률 (특정금융정보법)
및 시행령

특정금융정보거래 보고 및
감독규정

특정 금융거래정보 보고 등에
관한 검사 및 제재규정

자금세탁방지 및 공중협박
자금조달금지에 관한 업무규정

범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에
관한 법률 및 동
시행령(범죄수익은닉규제법)

공중 등 협박목적 및 대량살상
무기확산을 위한 자금조달 행위의
금지에 관한 법률
(테러자금 금지법) 및 시행령

공중 등 협박목적을 위한
자금조달행위의 금지 관리규정

금융거래제한대상자 지정 및
지정취소에 관한 규정



02

특정금융정보법

특정금융정보법의 내용 구조

구분	소제목
법의 기본 구조	법의 목적
	적용 대상
금융회사등의 의무	의심거래보고(STR)
	고액현금거래보고(CTR)
	고객확인제도(CDD)
	위험평가 및 내부통제
FIU의 역할과 정보 흐름	금융정보분석원의 역할
	정보이용 제한
	정보 흐름
비밀보장과 제재	비밀보장과 면책
	제재

금융회사등

- 1) 은행(농협, 수협 등 특수은행 포함)
- 2) 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사, 투자일임업자
- 3) 상호저축은행, 신용협동조합, 새마을금고
- 4) 보험업, 우정청 산하의 체신관서, 카지노업자, 가상자산사업자
- 5) 보증기금
- 6) 온라인투자연계금융업자, 여신전문금융회사와 신기술사업투자조합
- 7) 산림조합, 금융지주회사, 중소기업창업투자회사 및 벤처투자조합
- 8) 환전영업자, 소액해외송금업자, 전자금융업자
- 9) 자산규모 500억 이상의 대부업자

법 적용 대상

- 가. 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 범죄수익 등
- 나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제2조제5항에 따른 불법수익 등
- 다. 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공중협박자금

“범죄수익등”이란 범죄수익, 범죄수익에서 유래한 재산 및 이들 재산과 그 외의 재산이 합쳐진 재산을 말한

“불법수익등”이란 불법수익, 불법수익에서 유래한 재산 및 그 재산과 그 재산 외의 재산이 합하여진 재산

자금세탁행위란?

가. 「범죄수익은닉규제법」 제3조에 따른 범죄행위

범죄수익 등의 취득, 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하는 행위

특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로
범죄수익 등을 은닉 하는 행위

불법수익”이란 마약류범죄의 범죄행위로
얻은 재산, 그 범죄행위의 보수(報酬)로
얻은 재산이나 「[마약류 관리에 관한 법률](#)」 제60조 제1항제1호 또는 제61조
제1항제1호(미수범을 포함한다)의 죄에
관계된 자금을 말한다

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제7조에 따른 범죄행위

다. 「조세범 처벌법」 제3조, 「관세법」 제270조 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제8조의 죄를 범할 목적 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세를 탈루할 목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위

의심스러운 거래보고제도

금융회사 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는
대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을
금융정보분석원장에게 보고하여야 함

- 1 금융거래와 관련하여 수수(授受)한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
- 2 금융거래의 상대방이 금융실명법을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
- 3 범죄수익법 및 테러자금조달법에 따라 금융회사 등의 종사자가 관할 수사기관에 신고한 경우

금융회사 등의 고액현금거래보고

금융회사 등이 일정금액 이상의 현금거래를
금융정보분석원에게 보고하는 한 제도

- 동일 금융회사에서, 동일인 명의로, 1거래일 동안 1천만 원 이상의 현금을 입금하거나 출금한 경우 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등을 30일내에 전산시스템을 통해 자동 보고되도록 함
- 고액현금거래보고 제도는 **객관적 거래 사실을 보고**한다는 점에서 금융회사가 자금세탁의 의심이 있다고 주관적으로 판단하여 의심되는 합당한 사유를 작성·보고하는 의심거래 보고 제도와는 구별됨

금융회사 등의 고객확인 의무

금융회사 등은 금융거래를 이용한 ML/TF 행위를 방지하기 위하여 합당한 주의로서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 함. 이 경우 금융회사 등은 이를 위한 업무 지침을 작성하고 운용하여야 함

1 고객이 계좌를 신규로 개설하거나 일회성 금융거래를 하는 경우

가. 고객의 신원에 관한 사항

나. 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인

2 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우



거래를 거절 또는 종료하는 경우에는 금융회사 등은 의심되는 거래의 보고 여부를 검토하여야 함

금융회사 등의 조치(자금세탁방지를 위한 내부통제)

금융회사 등(대통령령으로 정하는 자는 제외)은 제4조제1항 및 제4조의2에 따른 보고를 원활하게 하고 금융회사 등을 통한 ML/TF 행위를 효율적으로 방지하기 위한 조치를 하여야 함

- 1 의심스러운 거래/고액현금거래 보고업무를 담당할 자의 임명 및 내부 보고 체제의 수립
- 2 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위하여 해당 금융회사 등의 임직원이 직무를 수행할 때 따라야 할 절차 및 업무지침의 작성·운영
- 3 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위한 임직원의 교육 및 연수



03

범죄수익은닉규제법

범죄수익은닉규제법의 목적

- 1 특정범죄와 관련된 범죄수익을 은닉하거나 합법적인 수입으로 위장하는 행위 처벌
- 2 당해 범죄수익 등을 몰수·추징할 수 있도록 함으로써 반사회적 범죄행위를 사전에 예방
- 3 범죄를 조장하는 경제적 요인을 근원적으로 제거

범죄수익등의 은닉 및 가장

➤ 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

- ① 범죄수익등의 취득 또는 처분에 관한 사실을 가장한 자
- ② 범죄수익의 발생 원인에 관한 사실을 가장한 자
- ③ 특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익등을 은닉한 자
- ④ 제1항의 미수범은 처벌함
- ⑤ 제1항의 죄를 범할 목적으로 예비하거나 음모한 자는 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함

특정범죄와 중대범죄의 의미

“특정범죄”란 재산상의 부정한 이익을 취득할 목적으로 범한 죄로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 사형, 무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄(나목 제외)

나. 별표에 규정된 죄

다. 제2호나목에 규정된 죄

라. 가목과 나목에 규정된 죄(이하 “**중대범죄**”라 한다) 및 제2호나목에 규정된 죄와 다른 죄가 「형법」 제40조에 따른 상상적 경합 관계에 있는 경우에는 그 다른 죄

마. 외국인이 대한민국 영역 밖에서 한 행위가 대한민국 영역 안에서 행하여 졌다면 중대범죄 또는 제2호나목에 규정된 죄에 해당하고 행위지의 법령에 따라 죄에 해당하는 경우 그 죄

1. 「형법」 중 다음 각 목의 죄
 - 가. 제2편제19장 유가증권, 우표와 인지에 관한 죄 중 제224조 (제214조 및 제215조의 예비·음모만 해당한다)의 죄
 - 나. 제2편제22장 성품속에 관한 죄 중 제243조 및 제244조의 죄
 - 다. 제2편제34장 신용, 업무와 경매에 관한 죄 중 제315조의 죄
 - 라. 제2편제40장 횡령과 배임의 죄 중 제357조제2항의 죄
2. 「관세법」 제270조의2의 죄
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호·제6호의 죄
4. 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제95조제6호의 죄
5. 「여권법」 제25조제2호의 죄
6. 「한국토지주택공사법」 제28조제1항의 죄

중대범죄의 범위 변경

- 기존 법은 범죄수익 환수의 대상이 되는 '중대범죄'에 대하여 일부 범죄를 열거하는 '**나열식**'으로 규정
- 부정한 방법으로 취득한 범죄수익이라고 하더라도 미리 법률에 열거된 범죄가 아니라면 환수할 수 없고, 변화된 사회 환경에 따른 신종 범죄는 법률이 개정될 때까지 실효적으로 대처할 수 없는 한계가 발생함
- 이에 범죄수익 환수 공백을 최소화하기 위하여 일정한 법정형 이상의 범죄를 중대범죄로 규정하고, 이에 해당하지 않으나 범죄수익의 환수가 필요한 죄를 별표에 열거하여 중대범죄에 포함하는 '혼합식' 규정 방식을 도입함
- 이로 인하여 "중대범죄"를 사형, 무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄와 별표에 규정된 죄로 정의하고, 별표에서 사형, 무기 또는 장기 3년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 죄를 삭제함

범죄사실 인지 시 신고 의무

범죄수익 수수 사실을
알게 된 경우

금융거래의 상대방이
범죄수익 등의 은닉·
가장의 죄에 해당하는
행위를 하고 있다는
사실을 알게 된 경우



금융회사 등의 종사자는 위 사실을
관할수사기관에 신고해야 함

범죄수익의 몰수·추징

범죄수익 및 범죄수익에서 유래한 재산 등은 몰수·추징 가능

→ 범죄수익은닉규제법은 몰수대상재산에 있어서 형법 제48조를 확대하고 있음

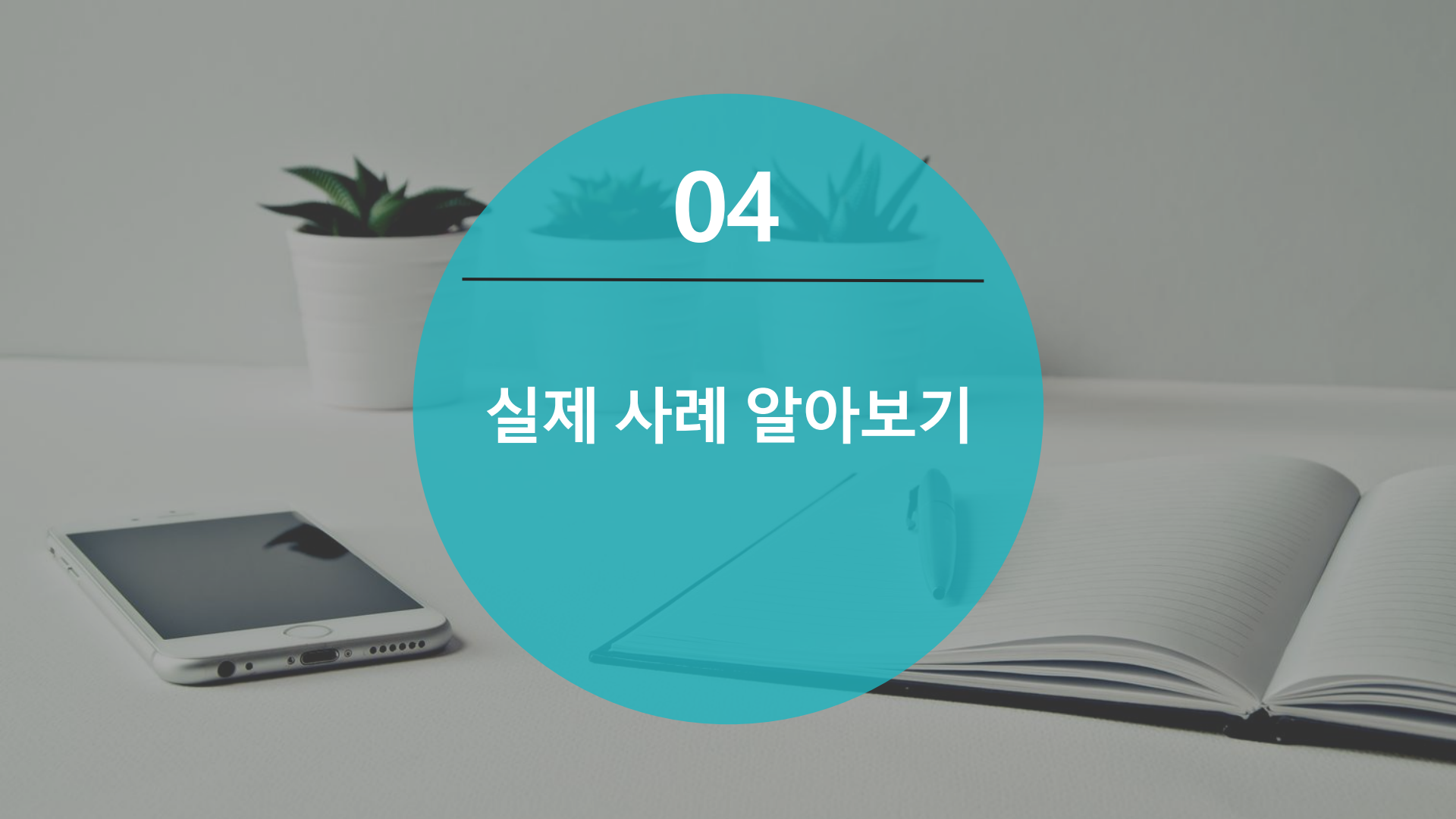
형법
제48조

- 물건에 대하여만 몰수 가능

동 법상
몰수

- 은행예금·대출채권·무체재산권 등 무형적 이익을 포함한 사회통념상 경제적 가치가 있는 이익을 포함함
- 특정범죄에 의하여 취득한 재산이 전환 또는 변형된 경우 에도 특정되어 추적이 가능한 한 그 재산을 몰수할 수 있음

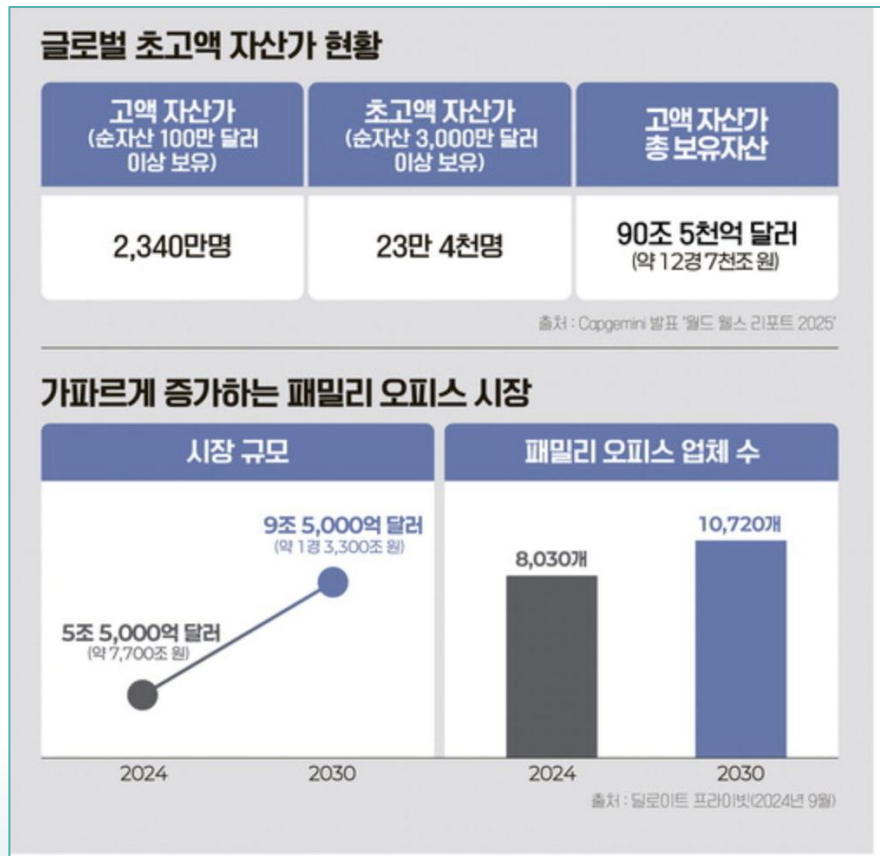
1. 범죄수익
2. 범죄수익에서 유래한 재산
3. 제3조 또는 제4조의 범죄행위에 관계된 범죄수익등
4. 제3조 또는 제4조의 범죄행위에 의하여 생긴 재산 또는 그 범죄행위의 보수로 얻은 재산
5. 제3호 또는 제4호에 따른 재산의 과실 또는 대가로 얻은 재산 또는 이들 재산의 대가로 얻은 재산, 그 밖에 그 재산의 보유 또는 처분에 의하여 얻은 재산



04

실제 사례 알아보기

“초고액 자산관리 패러다임의 전환...와 지금 패밀리 오피스”인가



<참조 : 매일경제>

- 최근 '초고액 자산가들(UHNW·Ultra High Net Worth)'의 자산관리 수요가 단순한 투자 운용을 넘어 '패밀리 오피스'로 옮겨가고 있다. 투자관리뿐 아니라 자산 증식과 보존, 후대 승계까지 아우르는 정교하고 전문화된 종합 자산관리 서비스에 대한 요구가 커지기 때문
- 패밀리 오피스는 재무 관리는 물론 부유한 가문이 직면한 실질적이고 개인적인 문제까지 폭넓게 다룬다는 점에서 가문의 비전을 실행하는 컨트롤타워로 부상하고 있음
 - ✓ 기관 수준의 투자운용
 - ✓ 세무·상속 설계 △승계 계획
 - ✓ 맞춤형 리스크 관리 등이 패밀리 오피스의 핵심 .
 - ✓ 여기에 부동산·항공기·요트 등 럭셔리 자산관리까지 라이프스타일 전반을 아우르는 서비스를 제공하는게 특징임

<참조 : 매일경제>

- 딜로이트에 따르면 전 세계 패밀리 오피스는 2024년 기준 약 8,030개, 시장 규모는 5조5,000억 달러(약 7,700조 원)로 추정되는 가운데 2030년에는 각각 1만720개, 9조5,000억 달러(약 1경3,300조 원)에 이를 것으로 전망됨
- 이처럼 패밀리 오피스 시장에 대한 글로벌 수요가 확산하며 한국 시장에서도 국내 자산가의 글로벌 자산배분, 해외 법인·신탁, 세무 구조화 등을 돕기 위한 패밀리 오피스의 필요성이 날로 커지고 있음
- 패밀리 오피스는 크게 한 가문만 전담하는 싱글 패밀리 오피스(SFO·Single-Family Office)와 여러 가문이 인프라와 전문인력을 공유하며 규모의 경제를 누리는 멀티 패밀리 오피스(MFO·Multi-Family Office)로 나뉨.
- 최근에는 우수한 인재와 인프라 그리고 글로벌 네트워크를 막대한 비용 부담 없이 활용할 수 있는 멀티 패밀리 오피스가 각광받고 있음

<참조 : 매일경제>

글로벌 주요 패밀리 오피스 서비스

유형	대표기관	설명
SFO 싱글 패밀리 오피스 한 가문만 전담	월튼 엔터프라이즈	월마트 가문 자산 관리
	케스케이드 인베스트먼트	게이츠 가문 자산 관리
	베이조스 익스페디션	베이조스의 벤처 중심 가족 자산 운용
MFO 멀티 패밀리 오피스 여러 가문이 함께 전문 인력과 자산 관리 인프라를 공유	베서머 트러스트	미국 독립 MFO, 다수 가문 대상
	스톤헤이그 플레밍	영국 기반 글로벌 MFO
	패스스톤 패밀리 오피스	미국 MFO, 가족 대상

※ 출처=각 사 홈페이지, 언론 기사

<참조 : 매일경제>

- 특히, 기관투자자 수준의 자산운용 서비스, 질 높은 투자 기회 확보, 유리한 수수료 체계, 간소화된 행정 절차, 규제 리스크 완화 등의 장점이 부각되면서 전 세계적으로 멀티 패밀리 오피스 수요가 급증하고 있음
- 글로벌 역량을 갖춘 멀티 패밀리 오피스는 국경을 초월하는 자산 구조 관리, 홍콩·싱가포르·두바이 등 주요 금융허브와 연결, 국제 규제 대응 측면에서도 경쟁력을 갖추고 있음
- 이러한 흐름은 국내 시장에서 구조적 변화로 이어지고 있어, 최근 국내에서도 글로벌 수준의 전문성과 독립성을 갖춘 멀티 패밀리 오피스 서비스가 점차 자리 잡는 모습이 나타나고 있음. "멀티 패밀리 오피스는 단순한 금융상품 제공을 넘어 가문의 최고재무책임자(CFO)나 컨시어지 역할까지 수행한다"며 "프라이빗 뱅크가 대응하기 어려운 영역까지 포괄하는 점이 차별성"이라고 강조함

<참조 : 매일경제>

- '아시아 허브'로 부상한 싱가포르와 홍콩
- 아시아에서는 최근 10~15년 사이 신흥 부호 급증과 세대교체, 글로벌 투자 확대를 배경으로 싱글 패밀리 오피스와 멀티 패밀리 오피스 모두 급속 성장했으며, 싱가포르와 홍콩 사례가 대표적임
- 특히 싱가포르는 세제 혜택과 글로벌 금융·법률 인프라를 앞세워 아시아 대표 패밀리 오피스 허브로 자리 잡았음. 싱가포르에서 자금을 운용하는 법인은 특정 펀드 세금 혜택은 물론이고 공시 의무나 승인 절차 없이 각종 금융상품에 투자할 수 있음. 대신 싱가포르 정부는 일정 수준 이상의 현지 고용과 투자를 요구하고 . 세제 혜택과 규제 프레임이 맞물리며 패밀리 오피스 유치에 고급 일자리 창출과 경제 활력으로까지 연결되는 것임
- 홍콩도 여전히 아시아 패밀리 오피스 생태계의 핵심 축임. 금융 자본시장 경쟁력과 풍부한 전문 인력풀 그리고 중국 본토와의 높은 연결성이 강점으로 꼽힘. 최근에는 정부에서 경쟁력 제고를 위한 정책들을 잇따라 내놓으며 패밀리 오피스에 친화적인 환경을 적극 강화하고 있다. 두바이 역시 중동과 아시아를 잇는 전략적 위치, 친기업적 환경, 이주 용이성(Golden Visa)과 낮은 운영비용 체계를 바탕으로 급성장 중임

<참조 : 매일경제>



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 자금세탁방지 관련법의 제정과 관련 법규의 체계에 대하여 설명할 수 있다.
- ▶ 특정금융거래보고법과 그 관련 규정들에 대해 설명할 수 있다.
- ▶ 범죄수익은닉규제법에 대하여 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

자금세탁방지 관련
주요법령(1)

